

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الإمام إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني رحمه الله تعالى^(١): هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزأين مفردين: أحدهما الأصول، والآخر الفقه.

فالأصل: ما بني عليه غيره، والفرع: ما يبنى على غيره.

والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.

والأحكام سبعة: الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه، والصحيح، والباطل.

فالواجب: ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه.

والمندوب: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.

والمباح: ما لا يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.

والمحظور: ما يثاب على تركه، ويعاقب على فعله.

والمكروه: ما يثاب على تركه، ولا يعاقب على فعله.

(١) هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، ولد سنة

٤١٩هـ، وتوفي بنيسابور سنة ٤٧٨هـ.

والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به.
 والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
 والفقه أخص من العلم.
 والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع.
 والجهل: تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع.
 والعلم الضروري: ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى
 الحواس الخمس التي هي: السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس، أو
 بالتواتر.
 وأما العلم المكتسب: فهو الموقوف على النظر والاستدلال.
 والنظر: هو الفكر في حال المنظور فيه. والاستدلال: طلب الدليل.
 والدليل: هو المرشد إلى المطلوب.
 والظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
 والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
 وأصول الفقه: طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها.
 وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام، والأمر، والنهي، والعام
 والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ
 والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب
 الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين.